

Nr. 41 Begründung des Stellvertreters des Führers für eine Neuordnung des Rechtsstatus der Deutschen Arbeitsfront. [14.] November 1934

R 43 II/530, Bl. 91–94 Original¹

Beginn:

Beginn:

Die Verordnung des Führers über die Deutsche Arbeitsfront² ist dem Führer in einer Form vorgelegt worden, die mit schweren Mängeln behaftet ist. Abgesehen von technischen Unzulänglichkeiten (z.B. in § 3 falsches Zitat des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat; § 6: ganz falsches Zitat, keine Bezugnahme auf das Gesetz in der Eingangsformel, infolgedessen Frage der Rechtsgültigkeit der Verordnung), stört die Verordnung empfindlich den Aufbau der Partei und ihrer Nebenorganisationen, für den sich inzwischen im vollen Einvernehmen des Stellvertreters des Führers, des Reichsschatzmeisters, der Rechtsabteilung-Reichsleitung und des Obersten Parteigerichts feste Gliederungen gebildet haben. Diese Stellen unterschieden bisher Gliederungen und angeschlossene Verbände und gingen dabei davon aus, daß die Gliederungen Teile der Partei ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die angeschlossenen Verbände selbständige Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit unter der politischen Betreuung der Partei sein sollen. Die Deutsche Arbeitsfront ist nach der Verordnung vom 24. Oktober aber ein Zwitterding. Sie ist in § 3 ausdrücklich als Gliederung bezeichnet, hat im Gegensatz dazu aber ein eigenes Vermögen, gebildet aus dem Vermögen der früheren Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Organisationen³. Dazu gehört, daß sie nach § 6 nur der Finanzkontrolle des Reichsschatzmeisters (in der Verordnung steht falsch „Schatzmeister“) unterstellt ist, während sie als Gliederung unter die *völlige Finanzaufsicht* und *Finanzverwaltung* des Reichsschatzmeisters gehört. Diese Gliederung hat eigenes Vermögen. Wenn dieses Vermögen nicht in Verbindung mit dem der NSDAP getreten wäre, so wäre die Sache noch mit anzusehen, das ist aber bei der Begriffsverwirrung, die die Verordnung kennzeichnet, nicht so klar. Das Vermögen der Deutschen Arbeitsfront ist mit Schulden, Verbindlichkeiten und Ansprüchen belastet und es ist zunächst die Gefahr, daß die NSDAP mit ihrem Vermögen für die Lasten des Vermögens ihrer nunmehrigen Gliederungen einzustehen hat⁴. Aber selbst, wenn das nicht der Fall

¹ Undat.; überreicht durch MR Sommer in einer Unterredung mit StS Lammers am 14. 11. 35, zusammen mit den Entwürfen a) einer „2. DVO zum Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat“, b) eines „Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront“. Veranlassung dazu hatte die Anweisung Hitlers gegeben, einen ihm von Heß Anfang November präsentierten Gesetzentwurf über die Rechtsstellung der DAF zunächst mit Lammers abzustimmen. Begründung und Entwürfe wurden von Sommer ebenfalls am 14. 11. an MR Hoche/RIM zur vertraul. Kenntnis übergeben und durch die Rkei am 20. 11. abschriftlich auch dem RAM (Mögt. Pohl) zugeleitet. R 43 II/530, Bl. 88–90, 97–104 (die Entwürfe der DVO und des Gesetzes hier aber nur in einer späteren Fassung vom 14. 12. 34 überliefert). Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10536.

² Vom 24. 10. 34: Dok. Nr. 28.

³ Zur Vermögensentwicklung der DAF hatte RM Schwerin v. Krosigk auf einer Chefbesprechung im RWim am 11. 7. 34 mitgeteilt, „daß die Arbeitsfront bei etwa 20 Millionen Mitgliedern monatlich 26 Millionen RM vereinnahmte. Von dieser Summe würden 45% für Verwaltungskosten verausgabt, 25% in Form von Leistungen an die Mitglieder (Unterstützung an Arbeitslose, Invaliden und dergleichen), 10% würden für Kraft durch Freude verbraucht und 20% der Kapitalbildung zugeführt.“ Der RFM hatte deshalb (vergeblich) eine Unterstellung der DAF hinsichtlich ihrer Einnahme- und Ausgabegestaltung unter seine Aufsicht gefordert. R 43 II/531, Bl. 169.

⁴ Auch der RIM hatte mit Schreiben an den StdF vom 8. 11. 34 seine Rechtsauffassung wiederholt dahin umrissen, „daß die einzelne Gliederung der Partei nicht für sich die Rechte der öffentlich-rechtlichen Körperschaft hat, also nicht selbst Trägerin von Rechten und Pflichten im Rechtsverkehr sein kann, sondern an diesem nur als Teil der Gesamtkörperschaft, nämlich der NSDAP, teilnehmen und im Rahmen der ihr zustehenden Vertretungsbefugnis durch ihre Rechtshandlungen nur diese berechtigen und verpflichten kann. Wenn daher im § 9 der vorbezeichneten Verordnung [vom 24. 10. 34] bestimmt ist, daß das Vermögen der ehemaligen Gewerkschaften usw. das Vermögen der Deutschen Arbeitsfront bildet, so ist auch dieses Vermögen

wäre, so wäre es außerordentlich gefährlich, wenn nur die Deutsche Arbeitsfront mit selbständigem Vermögen die Verbindlichkeiten der früheren Vermögensträger übernommen hätte. Daß zumindest die Deutsche Arbeitsfront nach der bisherigen Fassung für die Verbindlichkeiten einzustehen hat, ist ganz zweifellos, denn in § 9 ist gesagt, daß ihr Vermögen sich aus dem Vermögen der früheren Verbände zusammensetzt („bildet“)- Zumindest ist die Haftung für Schulden und Forderungen aller Art auszuschließen; das ist nicht geschehen.

Die Verordnung hat noch weitere Mängel. Die Deutsche Arbeitsfront führt nach § 4 der Stabsleiter der PO. Damit ist dieser Begriff, der eigentlich verschwinden sollte, gesetzlich verankert⁵. Durch den Stabsleiter der PO ist nach dem Text der Verordnung hinsichtlich der Deutschen Arbeitsfront der Stellvertreter des Führers organisatorisch ausgeschaltet, denn der Stabsleiter der PO ernennt und entläßt die Unterführer. Auch für die gebietliche Gliederung ist der Stabsleiter der PO unter Ausschluß des Stellvertreters des Führers zuständig. Hier kommt man vielleicht dadurch herum, daß man sagt, der Stabsleiter der PO führt nur im Auftrag des Führers die Deutsche Arbeitsfront.

An der Verordnung als solcher kann, nachdem sie die Unterschrift des Führers trägt, jetzt nichts geändert werden. Trotzdem soll versucht werden, die Schäden zu heilen. Dazu muß das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat⁶ als Grundlage genommen werden und eine zweite Durchführungsverordnung⁷ erlassen werden.

In § 1 dieser zweiten Durchführungsverordnung wird zunächst eine Frage geregelt, die längst entscheidungsreif war. Der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Verein und der Verein Hitler-Jugend-Bewegung e.V. müssen auch rechtlich durch Löschung im Vereinsregister verschwinden und ihr Vermögen, zumal soweit es Grundvermögen ist, auf die NSDAP als Körperschaft des öffentlichen Rechts umgeschrieben werden.

In § 2 werden die Gliederungen der Partei aufgeführt⁸. Das muß auch schon deshalb geschehen, weil die Reichsministerien über die Begriffe Gliederungen und angeschlossene Verbände noch im unklaren sind. Diese Begriffe werden auch in der Reichsgesetzgebung und da oft falsch verwendet. Dazu werden in § 3 die angeschlossenen Verbände aufgeführt⁹.

In § 4 wird klargestellt, daß die Gliederungen keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen¹⁰.

auf die Deutsche Arbeitsfront nur in ihrer Eigenschaft als Teil der NSDAP übergegangen. Ansprüche, die gegen dieses Vermögen bestehen, müssen daher gegen die NSDAP als Gesamtkörperschaft geltend gemacht werden, wie auch durch alle von der Deutschen Arbeitsfront vorgenommenen Rechtshandlungen die NSDAP als solche berechtigt und verpflichtet wird“. Es sei kaum vorstellbar, daß der StdF dieses Ergebnis gewünscht habe; umso dringender erscheine es deshalb, die Rechtsverhältnisse der Gliederungen der Partei und der angeschlossenen Verbände in der Satzung der NSDAP eindeutig zu regeln. R 43 II/530, Bl. 95. – Zur ausstehenden Regelung der Entschädigungspflicht der DAF für Vermögensansprüche an die ehemaligen Arbeitnehmerorganisationen s. Dok. Nr. 118.

⁵ Am 6. 8. 35 verbot schließlich der StdF die Bezeichnung „PO“ mit der Begründung: „Der in einer Übergangszeit geprägte Begriff ‚PO‘ (Politische Organisation) hat zu der Deutung Anlaß gegeben, daß die Politische Organisation eine ‚Gliederung‘ der Partei sei. – Die NSDAP ist in ihrer Gesamtheit eine Politische Organisation, kann also keine ‚PO“ als Gliederung haben, sondern ist das alle Parteigenossen zusammenfassende Kampfinstrument des Führers.“ R 43 II/1198, Bl. 144. Den realen Hintergrund bildete das Bestreben Heß' und Bormanns, die Machtansprüche Leys, der immer noch als „Stabsleiter der PO“ firmierte, einzudämmen; vgl. SMELSER, Ley, S. 279 f.

⁶ Vom 1. 12. 33 (RGBl. I S. 1016); s. ARH I/2, Nr. 257 P. 4.

⁷ Als 1. DVO wurde die im RGBl. nicht verkündete AnO Hitlers vom 23. 3. 34 gezählt; s. Dok. Nr. 28 Anm. 4.

⁸ Als Gliederungen waren genannt: SA, SS, NSKK, HJ (einschl. BDM und Jungvolk), NS-Studentenbund und NS-Frauenschaft.

⁹ Angeschlossene Verbände: NS-Ärztebund, BNSDJ, NSLB, NSV, NSKOV, Reichsbund der dt. Beamten, NS-Bund dt. Techniker, DAF einschl. NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ und „Arbeitsdank“.

¹⁰ § 4 des DVO-Entwurfs lautete:

„(1) Die Gliederungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit und kein eigenes Vermögen.

(2) Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei bildet mit ihren Gliederungen als Körperschaft des öffentlichen Rechts vermögensrechtlich eine Einheit für den Bereich der Gesamt-Organisation. Vermögensrechtlich verpflichtbar und berechtigt ist ausschließlich die Gesamtkörperschaft.

(3) Der Reichsschatzmeister der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist Generalbevollmächtigter des Führers in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“

Sämtliche Gliederungen unterstehen der vollen Finanzhoheit der Partei, ausgeübt durch den Reichsschatzmeister. Die angeschlossenen Verbände als eigene Rechtspersönlichkeit unterstehen nur der Finanzkontrolle¹¹.

Die Deutsche Arbeitsfront soll mit ihrem Vermögen von dem der NSDAP und mit den Millionen ihrer Mitglieder von dem engeren Kreis der NSDAP geschieden bleiben. Es ist deshalb richtig, wenn zwischen Gliederung und angeschlossenem Verband in Zukunft scharf unterschieden wird. Sie ist nicht zu einer Gliederung in diesem Sinne, sondern zu einem angeschlossenen Verband zu machen. Die Deutsche Arbeitsfront erhält ein eigenes Vermögen, getrennt von dem der NSDAP. Um dieses Vermögen tragen zu können, muß sie eine eigene Rechtspersönlichkeit werden. Als solche kommt die Körperschaft des öffentlichen Rechts in Frage. Der Vorrang der Partei vor der Deutschen Arbeitsfront wird dadurch nicht geschmälert, daß auch diese eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Die Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts teilt die Partei noch mit einer unendlichen Anzahl anderer Organisationen. Diese Eigenschaft ist durchaus kein Vorzug, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die kleinste Wassergenossenschaft, Berufsgenossenschaft, Ortskrankenkasse usw.

Während aber die anderen angeschlossenen Verbände nur der Finanzkontrolle unterstehen, soll die Arbeitsfront unter die volle Finanzhoheit der NSDAP genommen werden. Das ist deshalb nötig, weil die Partei in der Öffentlichkeit und insbesondere in den Kreisen der Arbeiterschaft doch die ideelle Verantwortung für die Finanzgebarung der Deutschen Arbeitsfront trägt. Dieser ideellen Verantwortung kann sie nur gerecht werden, wenn sie auch wirklich in der Lage ist, sie auszuüben; dazu gehört die volle Finanzhoheit.

Die §§ 6–10 regeln den Übergang des Vermögens der früheren Gewerkschaften usw., den die Verordnung vom 24. Oktober in § 9 vorsieht, im einzelnen¹². Es muß verhütet werden, daß die Schulden, aber auch die untauglichen Vermögensgegenstände mit übergehen. Das kann natürlich nur für die Vermögen der Organisationen gelten, die staatsfeindlich waren und deshalb bisher beschlagnahmt waren. Das Vermögen anderer Organisationen, z.B. des DHV¹³, der Arbeitgeberverbände usw., kann nicht anders als mit Schulden übergehen¹⁴.

Für die beschlagnahmten Vermögen gelten folgende Grundsätze: Sie müssen im ganzen oder teilweise von den Behörden, die beschlagnahmt haben, der Deutschen Arbeitsfront übereignet werden. Der Reichsschatzmeister soll das beantragen müssen, damit er den Einfluß darauf erhält, was die Arbeitsfront von diesen Vermögen übernimmt und was nicht.

Bezüglich der Gegenansprüche gegen diese Verordnungen soll folgendes gelten: Dingliche Rechte an Grundstücken, insbesondere Hypotheken, bleiben grundsätzlich unberührt, es ist aber die Möglichkeit vorgesehen, solche Rechte für erloschen zu erklären, wenn mit ihrer Bestellung ein staatsfeindlicher Zweck beabsichtigt war¹⁵. Dingliche Rechte an beweglichen Sachen und Forderungen gegen die Verbände, deren Vermögen beschlagnahmt war, erlöschen. Soweit es die Billigkeit erfordert, hat der Reichsschatzmeister den Gläubigern aus dem Vermögen etwas zu zahlen.

¹¹ Hierzu der Entwurf in § 5:

„(1) Die angeschlossenen Verbände können eigene Rechtspersönlichkeit besitzen.

(2) Die angeschlossenen Verbände unterstehen der Finanzkontrolle des Reichsschatzmeisters der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.“

¹² Diese Thematik war in den anliegenden Entwurfsfassungen (o. Anm. 1) in die §§ 2–7 des DAF-Gesetzes übernommen.

¹³ Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.

¹⁴ Vgl. § 2 (1) des DAF-GesEntw.: „Die Vermögen der ehemaligen Gewerkschaften, der ehemaligen Angestelltenverbände und der ehemaligen Unternehmervereinigungen einschließlich ihrer Hilfs- und Ersatzorganisationen, Vermögensverwaltungen und wirtschaftlichen Unternehmungen gehen mit den Verbindlichkeiten auf die Deutsche Arbeitsfront über.“

¹⁵ Hierzu § 4 (1) des DAF-GesEntw.: „Durch die Übereignung eines Grundstücks werden die an dem Grundstück bestehenden Rechte nicht berührt. Die zuständige Behörde kann mit der Übereignung ein solches Recht für erloschen erklären, wenn mit der Hingabe des Gegenwerts eine Förderung des politischen Klassenkampfes oder sonstiger politischer staatsfeindlicher Bestrebungen beabsichtigt war.“

Der § 10 soll zumal hinsichtlich des Begriffes Gliederungen und angeschlossene Verbände Luft schaffen und alle früheren, sich häufig widersprechenden Äußerungen über diesen Begriff aufheben¹⁶.

¹⁶ Die Entwürfe wurden in einer Unterredung zwischen MR Sommer, MDgt. Pohl und MR Killy am 14. 12. 34 im RAM erörtert (R 43 II/530, Bl. 98) und eine Neufassung der DVO nach weiteren Ressortverhandlungen schließlich am 22. 1. 35 der Rkei vorgelegt; s. Dok. Nr. 83. Bezüglich der Regelung finanzieller Ansprüche an die Partei aus der Einziehung von Vermögen vgl. auch die Beratungen über ein Gesetz zum Ausgleich von „Revolutionsschäden“ (Dok. Nrr. 42 und 64 P. 7) sowie über ein Entschädigungsgesetz (Dok. Nr. 118).

Zitierhinweis

Nr. 41 Begründung des Stellvertreters des Führers für eine Neuordnung des Rechtsstatus der Deutschen Arbeitsfront. [14.] November 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d041>